

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2619/2531

กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
บริษัท เลียง เจียบ จำกัด

โจทก์  
จำเลย

พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 มาตรา 104

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 3

ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 104 เกี่ยวแก่กำหนดขั้นตอนของการเสียและผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าภาคหลวงแร่ในกรณีที่มีการปฏิบัติโดยถูกต้องไว้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป แต่มิได้มีความหมายบังคับไว้เด็ดขาดว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป ในกรณีที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้อง เช่น จำเลยส่งออกแร่ซึ่งยังมิได้เสียค่าภาคหลวงแร่ไปยังต่างประเทศ จำเลยก็ย่อมต้องรับผิดชอบเสียค่าภาคหลวงแร่ จะปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างบทกฎหมายดังกล่าวหาได้ไม่

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่าภาคหลวงแร่ จำเลยให้การว่าชำระแล้ว ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระค่าภาคหลวงพร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ระหว่างปี พ.ศ. 2522 ถึงปีพ.ศ. 2524 จำเลยได้ส่งออก แร่ซีไลต์และแร่ลูปแฟรมไปต่างประเทศหลายครั้ง ที่พิพาทกันคือ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2522 จำเลยขออนุญาตขนแร่ซีไลต์น้ำหนัก 250

หาบหลวงไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ในจำนวนนี้มีแร่ซีไลต์หนัก 185 หาบหลวง ที่  
อ้างใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงตามใบอนุญาตชนแร่ที่ 8506/2522 ปรากฏตาม  
รายการลำดับที่ 1 ในใบแทรกบันทึกการขนแร่ในเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งแร่จำนวน  
นี้ได้ส่งออกไปหมดแล้ว แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2524 จำเลยขออนุญาตชนแร่  
ซีไลต์น้ำหนัก 300 หาบหลวงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในจำนวนนี้มีแร่ซีไลต์ หนัก  
185 หาบหลวงที่อ้างใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงซ้ำตามใบอนุญาตชนแร่ที่  
8506/2522 ปรากฏตามรายการลำดับที่ 6 ในใบแทรกรายการชำระค่าภาคหลวง ใน  
เอกสารหมายเลข 3 ซึ่งแร่จำนวนนี้ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหมดแล้ว ครั้งที่สอง  
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2523 จำเลยขออนุญาตชนแร่ؤلแฟรมน้ำหนัก 168 หาบหลวง  
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ในจำนวนนี้มีแร่ؤلแฟรม หนัก 38.94 หาบหลวง ที่  
อ้างใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวง ตามใบอนุญาตชนแร่ที่ 239/2522 ปรากฏตาม  
รายการลำดับที่ 11 ในใบแทรกบันทึกการขนแร่ในเอกสารหมายเลข 4 ซึ่งแร่  
จำนวนนี้ได้ส่งออกไปหมดแล้ว แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2524 จำเลยขอ  
อนุญาตชนแร่ؤلแฟรมน้ำหนัก 168 หาบหลวงไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ ในจำนวน  
นี้มีแร่ؤلแฟรมหนัก 38.94 หาบหลวงที่อ้างใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวง ซ้ำตามใบ  
อนุญาตชนแร่ที่ 239/2522 ปรากฏตามรายการลำดับที่ 3 ในใบแทรกรายการชำระค่า  
ภาคหลวงในเอกสารหมายเลข 6 ซึ่งแร่จำนวนนี้ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหมด  
แล้ว ครั้งที่สามเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2523 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2523 จำเลยขอ  
อนุญาตชนแร่ؤلแฟรมไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศอังกฤษจำนวนหนึ่ง  
ซึ่งมีแร่ؤلแฟรมหนักรวม 27 หาบหลวง ที่อ้างใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงตามใบ  
อนุญาตชนแร่ที่ 1493/2522 ปรากฏตามรายการลำดับที่ 4 และที่ 2 ในใบแทรก  
รายการชำระค่าภาคหลวงในเอกสารหมายเลข 7 และ 8 ตามลำดับซึ่งแร่จำนวนนี้ได้  
ส่งออกไปหมดแล้ว แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2524 จำเลยขออนุญาตชนแร่  
ؤلแฟรมหนัก 168 หาบหลวงไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ในจำนวนนี้แร่ؤلแฟรม

หนัก 1620 กิโลกรัมหรือ 27 หาบหลวง (แต่ส่งออกครั้งนั้นเพียง 730.20 กิโลกรัม หรือ 12.17 หาบหลวง) ที่อ้างใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวง ข้าตามใบอนุญาตขนแร่ที่ 1493/2522 ปรากฏตามรายการลำดับที่ 5 ในใบแทรกรายการชำระค่าภาคหลวงใน เอกสารหมาย จ.6 และครั้งที่สี่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2523 จำเลยขออนุญาตขนแร่ วุลแฟรมน้ำหนัก 336 หาบหลวงไปยังประเทศเยอรมันตะวันตก ในจำนวนนี้มีแร่ วุลแฟรมหนัก 50 หาบหลวง ที่อ้างใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงตามใบอนุญาตขนแร่ที่ 730/2523 ปรากฏตามรายการลำดับที่ 4 ในใบแทรกรายการชำระค่าภาคหลวงใน เอกสารหมาย จ.10 ซึ่งแร่จำนวนนี้ได้ส่งออกหมดแล้ว แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2524 จำเลยขออนุญาตขนแร่ วุลแฟรมหนัก 168 หาบหลวง ไปยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา ในจำนวนนี้มีแร่ วุลแฟรมหนัก 50 หาบหลวง ที่อ้างใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงข้าตามใบอนุญาตขนแร่ที่ 730/2523 ปรากฏตามลำดับที่ 2 ใน ใบแทรกรายการชำระค่าภาคหลวงเอกสารหมาย จ.12 ปัญหาวินิจฉัยมีว่า แร่ที่จำเลย ส่งออกไปต่างประเทศที่อ้างเลขที่ใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงซ้ำกับที่เคยส่งออกไปแล้วนั้น ได้มีการเสียค่าภาคหลวงหรือไม่ นายปรีชา วิสิฐสิริ และนายเดชเยี่ยมยิ้ม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโจทก์เบิกความตรงกันได้ความว่าการชำระค่าภาคหลวงแร่จะต้องชำระตั้งแต่การขนแร่ออกจากเหมืองแร่ครั้งแรกและเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงให้แก่ผู้รับอนุญาตขนแร่ เมื่อผู้รับอนุญาตขนแร่ได้ขนแร่ไปยังปลายทางเพื่อส่งให้แก่ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ ก็จะมอบใบอนุญาตขนแร่พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงให้แก่ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ เพื่อนำไปแสดงแก่ทรัพยากรธรณีปลายทางเป็นหลักฐานแสดงว่าแร่ที่ขนมาเก็บเข้าสต็อกนั้นได้ชำระค่าภาคหลวงแล้ว เมื่อผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่จะขายแร่จำนวนใดก็ต้องยื่นคำขอใบอนุญาตขนแร่อีก พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการชำระค่าภาคหลวงแร่โดยระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ด้วย ดังนั้น การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ได้ขออนุญาตขนแร่ไปยังต่างประเทศโดยอ้างเลขที่ใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงซ้ำกับใบเสร็จรับเงินที่เคยอ้างมา

แล้วตามใบอนุญาตชนแร่ที่ใช้ไปแล้วย่อมแสดงว่า แร่ชนิดเดียวกันที่จำเลยส่งไปยังต่างประเทศครั้งหลังที่อ้างใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงซ้ำดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นแร่ซึ่งไม่มีหลักฐานการเสียค่าภาคหลวง ข้อนี้จำเลยนำสืบเป็นทำนองว่าเจ้าหน้าที่ของโจทก์ไม่ตรวจสอบให้รอบคอบถูกต้องแร่ที่จำเลยขออนุญาตส่งออกเป็นแร่ที่อยู่ในสต็อก ซึ่งได้เสียค่าภาคหลวงแล้วทั้งสิ้น และได้ทำบัญชีชื่อแร่ บัญชีจำหน่ายแร่และบัญชีแร่ในสต็อกให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยสม่ำเสมอ ที่จำเลยระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ซ้ำในคำขอใบอนุญาตชนแร่ไปยังต่างประเทศเป็นเพราะว่า ในการขออนุญาตชนแร่ไปยังต่างประเทศครั้งแรก เจ้าหน้าที่ของโจทก์หาใบอนุญาตชนแร่จากเหมืองไม่พบจึงให้จำเลยนำสำเนาภาพถ่ายซึ่งจำเลยได้ถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานไปแสดง แต่เจ้าหน้าที่ของจำเลยหลงลืมไม่ได้ทำหลักฐานไว้ว่าใบอนุญาตฉบับนั้นได้ใช้ไปแล้ว จึงได้ใช้เป็นหลักฐานในการขออนุญาตส่งแร่ไปยังต่างประเทศซ้ำอีก และทางเจ้าหน้าที่ของโจทก์ก็ได้ตรวจสอบกับต้นฉบับใบอนุญาตชนแร่จากเหมืองซึ่งค้นพบในตอนนั้นจึงเป็นหลักฐานที่ถูกต้องตรงกัน และออกใบอนุญาตชนแร่ให้จำเลย จึงเกิดความผิดพลาดขึ้น เห็นว่า จำเลยดำเนินกิจการส่งแร่ออกไปขายยังต่างประเทศมานาน ทั้งมีการทำบัญชีอย่างละเอียดเกี่ยวกับการซื้อแร่ การจำหน่ายแร่และบัญชีสต็อกแร่ เจ้าหน้าที่ของจำเลยก็ดำเนินการในด้านหลักฐาน รัดกุมตามสมควร เช่นมีการถ่ายภาพใบอนุญาตชนแร่จากเหมืองไว้เป็นหลักฐานทั้งปรากฏตามบัญชีจำหน่ายแร่ของจำเลยว่ามีได้มีการส่งแร่ออกไปยังต่างประเทศจำนวนมากนัก จนถึงกับจะทำให้เกิดการสับสน หรือหลงลืมในเรื่องใบอนุญาตชนแร่จากเหมืองที่ใช้ไปแล้วข้ออ้างของจำเลยฟังไม่ขึ้น และที่จำเลยนำสืบว่า แม้จะมีการอ้างถึงใบรับเงินค่าภาคหลวงซ้ำ แร่ที่ส่งออกไปก็เป็นแร่ในสต็อกที่มีการเสียค่าภาคหลวงแล้วทั้งสิ้น ดังที่นายชาติ จารุศิริธรรางกูรกรรมการบริษัทจำเลยเบิกความนั้น เห็นว่า บัญชีชื่อแร่ บัญชีจำหน่ายแร่ และบัญชีสต็อกแร่ เป็นเพียงหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อ การจำหน่ายและจำนวนแร่ในสต็อกซึ่งไม่เป็นการยากที่จะทำให้รับกัน และถูกต้องตรงกับใบอนุญาต

ชนแร่มาจากเหมือง ถึงกระนั้น จำเลยก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าใบอนุญาตชนแร่อ้างว่ามี เหลืออยู่เท่าใด มีจำนวนแร่ที่แท้จริงเหลืออยู่เท่าใด เมื่อคิดหักเอาแร่ที่ส่งออกไปยัง ต่างประเทศโดยอ้างใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงซ้ำเข้าด้วยแล้วมีปริมาณเหลือที่ถูก ต้องตรงกันหรือไม่ นายชาติ พยานจำเลยเบิกความแต่เพียงว่ามีการหักทอนบัญชีกัน แล้ว แต่ไม่ได้ยืนยันว่าจำนวนแร่ที่อยู่ในสต็อกขาดจากบัญชีไปเท่ากับจำนวนแร่ที่ส่ง ออกไปยังต่างประเทศโดยอ้างเลขที่ใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงซ้ำ พยานหลักฐาน จำเลยจึงมีน้ำหนักน้อย ไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า แร่ที่จำเลยส่งออกไปยังต่าง ประเทศที่อ้างเลขที่ใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงซ้ำนั้นเป็นแร่ที่ได้เสียค่าภาคหลวงแล้ว จึงต้องฟังข้อเท็จจริงว่าแร่จำนวนดังกล่าวเป็นแร่ที่ยังไม่ได้เสียค่าภาคหลวง จำเลย จึงต้องรับผิดชอบเสียค่าภาคหลวงแร่ในส่วน of แร่จำนวนนั้นซึ่งฟังได้ยุติโดยจำเลยไม่ได้เถียงว่า เป็นเงิน 632,799.07 บาท รวมทั้งดอกเบี้ยตามที่โจทก์ฟ้อง

ส่วนในปัญหาที่จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยไม่มีหน้าที่ต้องเสียค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายนั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 104 ที่แก้ไขแล้ว เกี่ยวแก่กำหนดขั้นตอนของการเสียและผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าภาคหลวงแร่ในกรณีที่มี การปฏิบัติโดยถูกต้องไว้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป แต่ไม่ได้มีความหมายบังคับไว้เด็ดขาด ว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป ในกรณีที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องเช่นการกระทำของ จำเลยในคดีนี้ เมื่อฟังได้ว่า จำเลยส่งออกแร่ซึ่งยังมิได้เสียค่าภาคหลวงแร่ไปยังต่าง ประเทศ จำเลยก็ย่อมต้องรับผิดชอบเสียค่าภาคหลวงแร่ จะปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างบท กฎหมายดังกล่าวหาได้ไม่ ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดี ภาษีอากรเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตร-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ